الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فلدى دائرة الأحوال الشخصية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٥٥١٨٢٥ وتاريخ ١٤٤٦/٠٥/١٥ هـ

أطراف القضية

الإسم	نوع الهوية	رقم الهوية	الجنسية	صفته بالقضية	صفته بالاستئناف
محمد عبدالعزيز عيسى باجري	الهوية الوطنية	١٠٠٦٣٩٢٦٨٠	سعودي	المدعي	مستأنف
فاطمه ميسرى صالح باجري	الهوية الوطنية	١٠٠٦٣٩٢٨٦٢	سعودي	مدعى عليه	مستأنف ضده
عقيل عبدالعزيز عيسى باجري	الهوية الوطنية	١٠٢٩٦٠١٧٩٤	سعودي	مدعى عليه	مستأنف ضده
وداد عبدالعزيز عيسى باجري	الهوية الوطنية	١٠١٠٥٩٤٠٠٨	سعودي	مدعى عليه	مستأنف ضده
محسن بن عبدالعزيز بن عيسى باجري	الهوية الوطنية	١٠٠٦٣٩٢٦٧٢	سعودي	مدعى عليه	مستأنف ضده
عماد ابن عبدالعزيز ابن عيسي باجري	الهوية الوطنية	١٠٠٦٣٩٢٦٩٨	سعودي	مدعى عليه	مستأنف ضده
ابتسام عبدالعزيز عيسى باجري	الهوية الوطنية	١٠٠٦٣٩٢٦٣١	سعودي	مدعى عليه	مستأنف ضده
امل عبدالعزيز عيسى باجري	الهوية الوطنية	١٠٠٦٣٩٢٦٥٦	سعودي	مدعى عليه	مستأنف ضده
عمر عبدالعزيز عيسى باجري	الهوية الوطنية	١٠٠٦٣٩٢٦٦٤	سعودي	مدعى عليه	مستأنف ضده

الوقائع

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد ففي هذا اليوم الإثنين الموافق 30/ 10/ 1446هـ عقدت دائرة الأحوال الشخصية الثانية بمحكمة الاستئناف بجدة جلستها عبر الاتصال المرئي للنظر في الدعوى رقم القضية: (4670551825) وتاريخ 15 / 05 / 1446هـ الصادر فيها الحكم رقم : (4630822508) في : 11 / 09 / 1446هـ من دائرة الأوقاف والوصايا الأولى بمحكمة الأحوال الشخصية بجدة، وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنَف -المشار إليه أعلاه-، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في الاتي: (وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه فأرسل عن طريق المحادثه في نظام التيمز ما نصه (لقد توفي عبد العزيز عيسى صالح باجري بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٥هـ، وانحصر ورثته في ابنه محمد (راشد)، وابنه عقيل (راشد)، وابنه محسن (راشد)، وابنه عماد (راشد)، وابنه عمر (راشد)، وابنته وداد (راشدة)، وابنته امل (راشدة)، وابنته ابتسام (راشدة)، وزوجته فاطمه (راشدة)، بموجب صك حصر الورثة الصادر من كتابة العدل ورقمه (٤٢١٢٩٤٢١٩) وتاريخه ١٤٤٢/٠٧/٢٠هـ، ، وأوصى في حياته بوصية، ونصها: بسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وصية الشيخ / عبد العزيز عيسى صالح باجري إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد فهذا ما أوصى به أنا العبد الفقير إلى الله والراجي رحمته وغفرانه/عبد العزيز عيسى صالح باجري سعودي الجنسية ، سجل مدني رقم : ١٠٠٦٣٩٢٦١٥ ، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى

عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ، وأنَّ الجنَّة حقٌّ، وأن النار حق، وأن الساعة لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، أوصي أولادي وأهلي وأقاربي وجميع المسلمين بتقوى الله عز وجل، وأوصيهم بما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: ((وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ)). كما أوصي أولادي وأهلي من بعدي بتنفيذ ما يلي: ١ . أن يحضرني ساعة الاحتضار بعض الصالحين ليذكروني بحسن الظن بربي، ورجاء رحمته ومغفرته. ٢ . أن يلقنوني كلمة التوحيد بين آونة وأخرى. 3. أوصيكم بتقوى الله والصبر عند كل مصيبة، وأن تصبروا عند مرضي وموتي، وأن تقولوا خيرا،فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون، وأنهاهم عن رفع الصوت والنياحة، والندب، ولطم الخدود. ٤. أوصيكم بالمسارعة في تجهيزي ودفني بمكة المكرمة. ٥. أوصي بأن يتولى تغسيلي وتكفيني ودفني من كان عليما بالسنة، صالحا، يستر ما يراه من سوء. ٦ . أوصيكم بالاستغفار لي بعد الدفن، وأن تسألوا لي الثبات عند السؤال، وألا تنسوني بعد ذلك بصالح دعاءكم كلما ذكرتموني. كما أوصي أولادي من بعدي بالبر بوالدتهم وأخواتهم وأن يتقوا الله فيهم، كما أوصيهم بصلة الأرحام، وألا يتنازعوا فيما بينهم على عرض زال من الدنيا , وأن يكون شغلهم الشاغل هو إرضاء الله ورسوله ، والبر بوالديهما أحياء وأمواتاً.كما أوصي أولادي من بعدي بسداد الديون قبل قسمة التركة، وأن يعطوا كلي ذي حق حقه، وألا يقوموا بتصفية المؤسسات التجارية وقسمتها فيما بينهم؛ إلا بعد تسوية مركزها المالي، وسداد جميع الالتزامات المترتبة على هذه المؤسسات سواء كان حقاً للأفراد أو للدولة أو حقاً الله تعالى. كما أوصي أولادي بسداد جميع مصروفات الجنازة من المبلغ المخصص، والموجود في ذمة محمد عبد العزيز باجري على سبيل الأمانة ، لحين صعود الروح إلى بارئها. كما أوصي أولادي من بعدي بتنفيذ الهبة التي وهبتها لزوجتي وأم أولادي السيدة/ فاطمة ميسرى صالح باجري، والمتمثلة في أن تئول جميع المنقولات والاثاث والمفروشات والنجف الكائنة بعقار العوالي إليها هبة كما يؤول لها هبة ملكية جميع السيارات المسجلة باسمي أو المسجلة صوريا باسم أحد من الأولاد. كما أوصي أولادي من بعدي بتنفيذ وصيتي فيما يتعلق بتخصيص عمارة الكندرة وملحقاتها للأعمال الخيرية، وصلة الأرحام، وذلك على النحو التالي: ١ . تظل عمارة الكندرة مخصصة للانفاق في الأعمال الخيرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، فإذا ما تم نزع العقار للمنفعة العامة، فإنه يتم شراء عقار بديل من مبلغ التعويض الذي تصرفه الدولة في مقابل نزع العقار، أما إذا سقط العقار نتيجة لأي سبب كان فيعاد بناء العقار مرة أخرى. ٢. يصرف من ريع العقار على صيانة المساجد الموجودة في مدينة حضرموت باليمن، وعلى المسجد الموجود في مدينة مكة المكرمة. 3. يخصص عدد من شقق عمارة الكندرة لمن يرغب من أخوتي وأخواتي في السكن بالعمارة دون مقابل. ٤. يتم تخصيص عدد من شقق عمارة الكندرة لأولاد الأخوة والأخوات والذين لهم زوجة ولا تسمح ظروفهم المالية بسداد الأجرة كاملة، فتكون أجرتهم السنوية بنصف القيمة. كما أوصي أولادي جميعاً بسداد المديونية الموجودة في البنوك باسم ابني / محمد عبد العزيز باجري، حيث أن هذه المديونية متعلقة بذمتي الشخصية، وأن ابني / محمد ليس مديناً بها. كما أوصي ابني / محمد عبد العزيز باجري بأن يقوم بعد سداد المديونيات الموجودة في البنوك بإعادة الصكوك المسجلة باسمه إلى جميع الورثة، حيث أن جميع العقارات المذكورة بهذه الصكوك هي ملك خالص لي، وبالتالي فهي تنتقل لجميع الورثة بعد سداد المديونيات الموجودة على ابني / محمد بالبنوك. كما أوصي بتعيين كل من أولادي / محمد ، وعماد بتنفيذ ما ورد في هذه الوصية. وأشهد الله تعالى أنني قد سامحت كلّ من وصلني بسوء في حياتي، أو أخذ حقا من حقوقي ، كما أطلب منكم أن تستسمحوا كل من له حق عليّ أو مظلمة

عندي، واطلبوا من كلّ من قصرت في حقه من أهل الحقوق أن يصفحوا عنّي، ويتجاوزوا عن تقصيري، واسألوا لي ولهم المغفرة والرحمة، ومرافقة نبيه صلى الله عليه وسلّم وصحابته الكرام رضي الله عنهم في دار السلام فهذه وصيتي بلغتها ((فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)) . الموصي الاسم : عبد العزيز عيسى صالح باجري. انتهى نص الوصية وقد أملاها رحمه الله على الشاهد حسن عمر محمد سعيد – مصري الجنسية اقامة رقم 2294115775 ويعمل مستشار قانوني نظم عامة وطلب منه صياغتها في حضور المدعي لذلك أطلب إثبات وصية المتوفى المشار إليها أعلاه، هذه دعواي.)أ.هـ وبعد النظر أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها المشار إليه أعلاه، ونصّه: (قررت الدائرة رد دعوى المدعي وإخلاء سبيل المدعى عليه منها وبهذا حكمت الدائرة.)أ.هـ ثم تقدم المستأنف المدعي بطلب الاعتراض رقم (4611909380) ويظهر على نظام تقاضي بأنه قد تم التحقق من تقديم الطلب أثناء المدة النظامية، وتتلخص مذكرته الاعتراضية في الأسباب: 1- طلب المستأنف اثبات وصية ولم يطلب اثبات وقفية وهناك فرق بين الوصية والوقف وفي حال الوصية فهي مجرد ما أوصي به الموصي أما الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، والأول على الايصاء فقط أما الثانية فتقع على العقار نفسه ولم يفرق فضيلته بينهما لاسيما بأن الوصية بها أمور عدة ليس فقط ما تحدث فيه عن الوقف، ويمكن فضيلته عند اثبات الوصية أن ينوه عن موضوع الوقف واثباته. 2- في تأييد الحكم ضرر بالغ بتحصينه مما يجعل اقامة أي دعوى لإثبات الوصية محلًا للدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها وكان بإمكان محكمة الدرجة الأولى وقف السير في الدعوى حتى تنتهي المنازعة على مال التركة أو مال الوصية. 3- أخطأت محكمة الدرجة الأولى فيما استندت اليه لرد الدعوى على سند من أن المورث أوصي على عقار مرهون لبنك الراجحي وتجاهلت دفاع المستأنف بأن مال العقار محل الوصية موجود والرهن للبنك صوري بعدد عقارات أكبر من الدين وهو اعتياد البنوك في تلك الفترة على ضمان استيفاء حقوقها من العملاء حسب اتفاقيات التسهيلات البنكية وهو ما يجري تصحيحه بناء على قرار البنك المركزي(مؤسسة النقد العربي السعودي سابقا) الصادر بالتعميم رقم 381000089828 في 26 / 08 / 1438 هـ ومضمونه توجيه البنوك بتسجيل الرهون العقارية وفق حقيقة العقد. 4- أوصي المورث رحمه الله العقار وهو يملكه (أو بحكم المالك) وعندما حان وقت تصحيح وضع عقاراته وتعديلها من افراغ إلى رهن كانت لدى المورث إشكالية في سجله المدني (إيقاف) لا يمكنه من التعديل المطلوب والبنك تفهم هذا الأمر لحين حل اشكاليته ومن ثم يتم تعديل الإفراغ الى رهن. 5- مورث المستأنف رحمه الله لديه أملاك عقارية وتركته كنسبة من قيمة الوقف الموصي به لا يشكل 10في المئة من إجمالي التركة وبعد سداد كل الديون التجارية وكل التسهيلات البنكية المورث وهو على قيد الحياة كان يتعامل مع العقار (الوقف) المثبت في الوصية (كعقار خيري حيث كان يسكن به أقاربه وذوو الحاجة ومن لا يستطع تحمل قيمة أجرة المسكن) كما احتوت الوصية على أعمال بر وهبة منقولات خاضعة لتصرف المورث منها ألا يقوموا بتصفية المؤسسات التجارية وقسمتها فيما بينهم؛ إلا بعد تسوية مركزها المالي، وسداد جميع الالتزامات المترتبة على هذه المؤسسات سواء كان حقاً للأفراد أو للدولة أو حقاً الله تعالى وسداد جميع مصروفات الجنازة من المبلغ المخصص، والموجود في ذمة محمد عبد العزيز باجري على سبيل الأمانة وبتنفيذ الهبة التي وهبها لزوجته وأم أولادي السيدة/ فاطمة ميسرى صالح باجري، والمتمثلة في أن تأول جميع المنقولات والاثاث والمفروشات والنجف الكائنة بعقار العوالي إليها هبة كما يؤول لها هبة ملكية جميع السيارات المسجلة باسمه أو المسجلة صوريًا باسم أحد من الأولاد.

الطلبات: 1- قبول الاعتراض شكلًا ونظره مرافعة. 2- الغاء حكم الدرجة الأولى والقضاء مجددًا بإثبات الوصية. 3-احتياطيًا وقف السير في الدعوى حتى تمام حصر الديون وسدادها. وانتهى بالطلب إلى قبول الاستئناف شكلاً.

الأسباب

وبعد الاطلاع ودراسة كافة أوراق القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدّم عليه: تبيّن أن الاعتراض قُدِّمَ خلال المدة الاعتراضية نظاماً، ومن ثمَّ فهو مقبول شكلاً، أمّا من حيث الموضوع: فإنه بعد الاطلاع ودراسة كافة أوراق القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدّم عليه، وبعد تحقّق الدائرة من المسائل الأولية لاختصاصها حسب المادة (14) والمادة (24) الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، ولأن الدائرة مصدرة الحكم اغفلت باقي بنود الوصية، واستنادا إلى المادة 175 من نظام المرافعات الشرعية (إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المذكورة، فلصاحب الشأن أن يطلب من المحكمة أن تكلف خصمه بالحضور أمامها وفقا للإجراءات المعتادة لنظر هذا الطلب والحكم فيه)، والفقرة 2 من المادة الخامسة والثلاثين من من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض ، فإن الدائرة لم تجد فيما أورده المعترض في اعتراضه ما يُؤثّر على الحكم الابتدائي، وتضمّن الحكم المستأنف الردّ عليه، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى صحة ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية في حكمها محمولا على أسبابه.

منطوق الحكم

لذلك حكمت الدائرة بالاتي: أولاً: قبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا، وتأييد الحكم رقم: (4630822508) في : 11 / 09 / 1446هـ الصادر من دائرة الأوقاف والوصايا الأولى بمحكمة الأحوال الشخصية بجدة، ونصه: (قررت الدائرة رد دعوى المدعي وإخلاء سبيل المدعى عليه منها وبهذا حكمت الدائرة.)أ.هـ ثانيا: حكمت الدائرة بعدم قبول ما طلبه المستأنف بشأن الحكم له بإثبات الوصية . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 30/ 10/ 1446هـ .

الصيغة التنفيذية

يطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية

إدارة الدعاوى والأحكام

بشار محمد ضاوي الحربي

عبدالعزيز احمد عبدالله السمحان

رئيس الجلسة
صالح سليمان محمد النصيان

محسن بن عبدالعزيز بن عيسى باجري